观山湖区金华镇“4·9”一般车辆伤害事故调查报告

2024年4月9日2时许，观山湖区金华镇金龙腾达物流园发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡（死者：龙*顺，男，身份证号：522**********41X，43岁，贵州省罗甸人）。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急局、区交通运输局、区公安分局、区交管分局、区总工会、金华镇人民政府等有关部门组成的观山湖区金华镇“4·9”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点基本情况

事故发生地点位于观山湖区金华镇金龙村十四组金龙腾达物流园。

（二）事故涉及单位基本情况

1.贵州黔汇供应链管理有限公司。为死者所属公司。从事

市场主体选择经营等业务的公司，成立于2022年01月25日，详细地址为贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙村十四组1号；统一社会信用代码为91520115MA7FC0412A，法人是冉*尧，注册资本为500万人民币，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目:国内货物运输代理；销售代理；国内贸易代理；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；农副产品销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；软件外包服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；道路货物运输站经营；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.蒙D43739重型半挂牵引车。登记车主：张*（甲）；行

驶证检验有效期至2021年12月，交强险承保单位：紫金财产保险股份有限公司，有效期截至2025年4月1日止。贵A0555挂重型低平板挂车，登记车主：涂*涛；行驶证检验有效期至2023年12月。

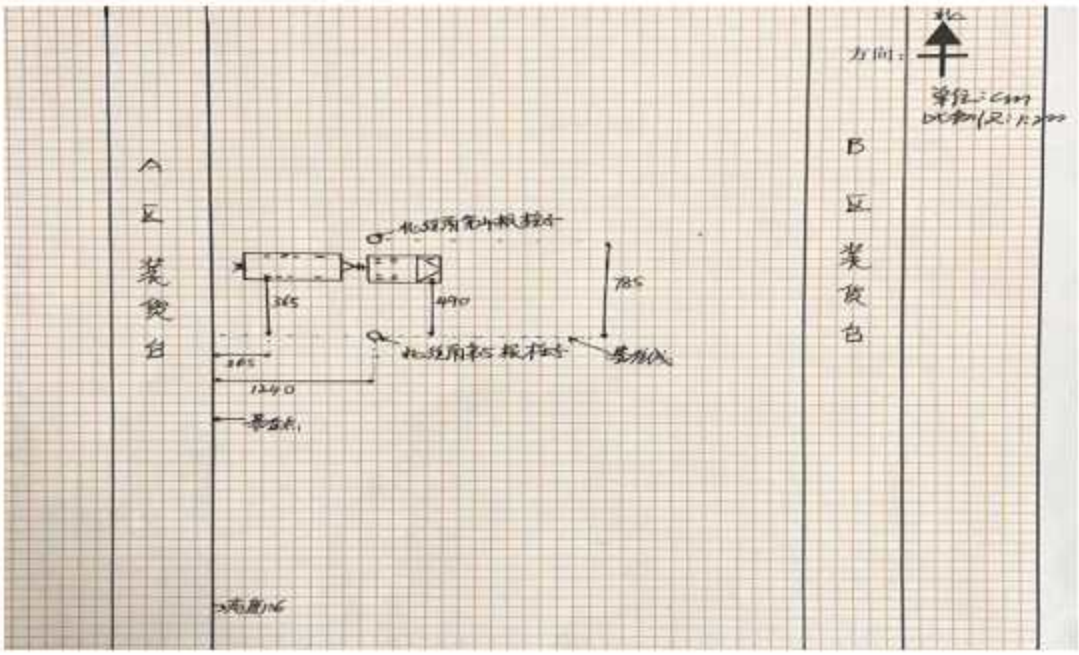
3.蒙D43739重型半挂牵引车当天驾驶人。张*（乙），驾驶证有效期2022年8月24日至长期。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月9日凌晨2点20分左右，在贵阳市观山湖区金华镇金龙腾达物流园A区贵州黔汇供应链管理有限公司内部场地内，车头（蒙D43739）在与平板挂车（贵A0555挂）联接时，车辆向后位移，将当时正在车尾整理篷布、绳索的龙*顺（性别：男，身份证号：522**********41X，43岁，贵州省罗甸人）挤压于站台墙体与车辆之间，后确认龙*顺因被车辆挤压死亡。





现场勘验简图

（二）善后处置情况

1.事故发生后，驾驶员张*（乙）及装卸工王*举立即拨打交通事故报警电话及120,并电话通知公司相关负责人等人员赶到现场开展救援。随后，区公安分局、区交管分局、区应急管理局、120救护车等陆续到达现场开展施救，被困人员龙*顺在政府各相关部门的救援下脱困，后因伤势过重最终不治身亡。

2.在属地政府的协调下，2024年4月9日，贵州黔汇供应链管理有限公司与死者家属龙*恒通过协商，达成事故赔偿协议，一次性赔偿死者家属89.2万元，未出现衍生事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故共造成现场一名工人（死者：龙*顺，男，身份证号：522**********41X，43岁，贵州省罗甸人）死亡。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失89.2万元。

四、属地安全生产工作开展情况

金华镇人民政府：印发《关于进一步加强仓储物流企业安全生产工作的通知》（金安委通字〔2024〕5号），《消防安全检查要点》和《金华镇2024年物流（仓储）专项整治行动工作方案》，专项整治期间共检查物流企业（含物业）12家，查出一般隐患128条，已复查整改97条，剩余31条采取临时管控限期整改；检查仓储5家，发现隐患21条，均已责令限期整改，督促民房仓储自查自纠79余家；共巡查物流企业7次，对前期查出安全隐患进行督促整改，并督促企业完善设备设施加强现场管理。

五、事故原因及事故性质

（一）直接原因

事故调查组综合认定此次事故的直接原因为：

1.蒙D43739(车头)驾驶员张*(乙)在驾驶车头与贵A0555挂（车板）进行联结前未对车辆周边情况进行检查，应当发现当时正在作业的两名工人而未发现，在联结过程中导致车辆尾部撞击、挤压正在作业的工人龙*顺是造成事故的直接原因之一。

2.贵州黔汇供应链管理有限公司在场站车辆进行货物装卸时或停放时，应当使用安全装置固定车辆，应当安排专人负责

指挥车辆倒车或车辆联结。以上防范措施未落实也是造成事故的直接原因之一。

（二）间接原因

1.贵州黔汇供应链管理有限公司。一是在员工管理上存在缺失，当天实际凌晨0点30分左右已经下班，但员工在1点50分许依然在承接“私活”，本身员工管理上存在缺失是造成事故的间接原因之一。二是在安全生产教育培训上未严格按照培训要求进行落实，对员工的教育培训未结合本身作业实际落实对员工的教育培训并如实记录培训内容并经考核合格后上岗，是造成事故的间接原因之一。

2.王*，凯里站点负责人，通过朋友介绍安排当天的驾驶员张*（乙）驾驶蒙D43739车辆，并实际驾驶20余天。应当由凯里站点负责对该驾驶员进行安全培训并经考核合格后上岗，但未履行相关职责，是造成事故的间接原因之一。

3.张*（甲），车辆行驶证上登记车主。有责任义务在将车辆交由张*（乙）驾驶时如实告知车辆相关信息，如车辆性能、车辆证照等情况，实际上车辆蒙D43739行驶证检验有效期至2021年12月，至事故发生时间处于脱审状态。

（四）事故性质

经调查组综合分析认定：观山湖区金华镇“4·9”车辆伤害事故是一起一般生产安全事故。

六、对事故的责任认定

（一）建议移送公安机关追究责任的有关人员

张*（乙），驾驶员，思想麻痹大意，安全意识淡薄，在驾驶车辆蒙D43739（车头）与贵A0555挂（车板）进行联结前未对车辆周边情况进行检查，应当发现当时正在作业的两名工人而未发现，未落实安全责任，导致一人死亡，在本次事故中承担直接责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[①]规定移交公安机关追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的有关单位

1.贵州黔汇供应链管理有限公司。作为死者所属公司，在场站车辆进行货物装卸时，未设置阻停装置固定车辆，未安排专人负责指挥车辆倒车或联结。且对于本身员工管理上存在缺失，未结合本身作业实际落实对员工的教育培训并如实记录培训内容，未经考核合格后上岗，对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[②]规定进行行政处罚。

2. 蒙D43739（车头）与贵A0555挂（车板）。调查中发现

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予行政处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

该车辆3月下旬至事故发生为止，一直在贵阳观山湖区到黔东南州凯里市之间从事运输行为，但其车辆一直处于脱审状态，建议由贵阳市交管局观山湖分局按照《中华人民共和国道路交通安全法》对前期违法行为进行调查并予以查处。

3.贵州金龙腾达物流有限公司。调查中发现其存在其他安全生产违法违规行为，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对其企业及其相关责任人另案查处。

（三）对相关人员的处理建议

1.张*（甲），蒙D43739行驶证登记车主，蒙D43739车辆一直处于脱审状态，事故调查中发现车辆在脱审期间一直从事运输行为，建议由贵阳市交管局观山湖分局依照《道路交通安全法》依法追究其车辆脱审期间从事交通运输行为责任。

2.王*，运输专线凯里站点负责人，安排当天的驾驶员张*（乙）驾驶蒙D43739车辆，并实际驾驶20余天。但未依法组织对从事生产经营行为的人员进行培训并如实记录相关情况。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]的规定。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定对其进行处罚。

3.焦*，贵州黔汇供应链管理有限公司现场负责人，在落实现场安全管理上履职有差距，未严格落实“管生产经营必须管安全”职责，对现场管理存在缺失。其行为违反了《中华人民

共和国安全生产法》第二十五条的规定。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其进行处罚。

4.冉*尧，贵州黔汇供应链管理有限公司法定代表人、总经理。对贵州黔汇供应链管理有限公司人员管理上存在缺失，对贵州黔汇供应链管理有限公司现场管理上缺少统筹督促，未严格履行企业主要负责人安全管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[③]的规定，对事故发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[⑤]第一项之规定对其进行处罚。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实防止类似事故再次发生，提出

---

③《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……④《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；…… ⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

以下建议：

（一）金华镇人民政府要提高政治站位，统筹做好发展和安全。自觉提高政治站位，要坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，大力推进安全发展。在实际工作中，要主动作为，积极协调沟通，帮助、指导企业做好各项安全管理工作。

（二）贵州黔汇供应链管理有限公司要认真吸取本次事故教训，高度重视安全生产工作，严格落实安全生产主体责任。**一是**认真履行安全生产管理职责，依法完善全员安全生产责任制。**二是**要加强对挂车作业现场的日常安全管理，强化挂车作业中的指挥协调和监护，并认真做好安全隐患排查治理工作，对查出的安全隐患问题要认真落实整改，及时消除事故隐患。**三是**进一步完善挂车作业周边安全防护措施：如设置三角木等阻停装置固定车辆；增加警示标志、添加警铃或语音提示设备等，确保使用挂车作业始终在安全的情况下运行。**四是**要加强对公司从业人员的安全教育培训及考核，考核合格后方可上岗，从而提高从业人员的安全意识及事故防范能力。